

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____)
(инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

консультанта Отдела государственной службы, кадров, профилактики

коррупционных и иных правонарушений

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) консультанта Отдела государственной службы, кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента управления делами и контроля Министерства спорта Российской Федерации относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 05-3-3-032.

2. Область профессиональной служебной деятельности консультанта: регулирование государственной гражданской и муниципальной службы.

3. Вид профессиональной служебной деятельности консультанта: Осуществление профилактики коррупционных и иных правонарушений.

4. Назначение на должность и освобождение от должности консультанта осуществляется Министром спорта Российской Федерации (далее – Министр)..

5. Консультант непосредственно подчиняется начальнику отдела либо лицу, исполняющему его обязанности.

6. Консультант обязан исполнять должностные обязанности советника отдела в период его временного отсутствия.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

7. Для замещения должности консультанта устанавливаются следующие квалификационные требования:

7.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки: государственное и муниципальное управление, юриспруденция.

7.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

7.3. Наличие базовых знаний:

- 1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- 2) знание основ делопроизводства и документооборота;
- 3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий (работа со служебными документами в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», со справочными нормативно-правовыми базами, а также государственной системой правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru) с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками, папками), в системе межведомственного электронного документооборота, управление электронной почтой);
- 4) знаниями основ: Конституции Российской Федерации Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданской службе) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

7.4. Наличие профессиональных знаний:

7.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

- 1) 1) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ст. 575) 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ст. 19.28 и 19.29) 3) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 4) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 5) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 6) Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 7) Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» 8) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 9) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 10) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 11) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» 12) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 13) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 14) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 15) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 16) Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 17) Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 18) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» 19) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 20) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» 21) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации «выкупа» и зачисления средств, вырученных от его реализации» 22) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации». .

7.4.2. Иные профессиональные знания:

1) 1) понятия коррупции, причин ее возникновения и последствия 2) основных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции 3) мер по профилактике и противодействию коррупции на государственной гражданской службе 4) передового зарубежного опыта противодействия коррупции на государственной службе.

7.5. Наличие функциональных знаний:

1) 1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки 2) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

7.6. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умения по применению персонального компьютера.

7.7. Наличие профессиональных умений:

1) 1) оценка коррупционных рисков 2) выявление факта наличия конфликта интересов 3) проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 4) подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции..

7.8. Наличие функциональных умений:

1) 1) разработка проектов нормативных правовых актов 2) подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций и других отчетных материалов..

III. Должностные обязанности, права и ответственность

8. Основные права и обязанности консультанта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

9. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел государственной службы, кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений, консультант обязан:

1) 1) подготовка проектов нормативных правовых актов Министерства по реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, внесение их на рассмотрение руководству Министерства по вопросам противодействия коррупции, полное их сопровождение до направления в Минюст России для государственной регистрации;

2) контроль соблюдения гражданскими служащими Министерства и работниками, занимающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – работники организаций), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

3) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов в Министерстве и в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством (далее – подведомственных организациях);

4) оказание гражданским служащим Министерства и работникам организаций консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения гражданскими служащими Министерства коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5) обеспечение реализации гражданскими служащими Министерства обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

6) организация правового просвещения гражданских служащих

Министерства и работников подведомственных организаций;

7) участие в проведении служебных проверок в рамках своих полномочий;

8) осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, гражданскими служащими Министерства, работниками подведомственных организаций, а также сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверок соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению;

9) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;

10) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и гражданскими служащими Министерства, сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

11) обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Министерства в установленные сроки;

12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

13) осуществление контроля за расходами в отношении гражданских служащих Министерства и работников подведомственных организаций;

14) участие в проведении совещаний, конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;

15) обработка персональных данных в Министерстве и обеспечение их конфиденциальности;

16) организация и проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации Министерством своих функций, включая мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд, коррупционных рисков, связанных с участием государственных служащих Министерства и работников организаций в реализации национальных и федеральных проектов и устранение выявленных рисков включающих в том числе предложения по минимизации коррупционных рисков (совершенствованию механизмов профилактики коррупции, в том числе при реализации национальных и федеральных проектов (программ));

17) определение коррупционно-опасных функций Министерства (корректировка перечня коррупционно-опасных функций Министерства), а также корректировка перечня должностей федеральной государственной службы Министерства, замещение которых связано с коррупционными рисками;

18) обеспечение ввода информации, работа с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

19) выполнение иных поручений руководства Департамента в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Департамента.

10. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей консультант имеет право:

1) 1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков

4) оплата труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и служебным контрактом

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей

6) внесение предложений о совершенствовании деятельности Министерства

7) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

8) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации

9) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов

10) защита сведений о гражданском служащем

11) должностной рост на конкурсной основе

12) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

13) членство в профессиональном союзе

14) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

15) проведение по его заявлению служебной проверки

16) защита своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения

17) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и федеральным законом о медицинском страховании гражданских служащих Российской Федерации

18) государственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

19) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом

20) выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

.

11. Консультант осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника отдела либо лица, исполняющего его обязанности.

12. Консультант за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

13. При исполнении служебных обязанностей консультант вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам и документам, входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим должностным регламентом.

14. При исполнении служебных обязанностей консультант обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам рассмотрения поступающих в Департамент писем и обращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

15. Консультант в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) проектов документов: указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства.

16. Консультант в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- положения об отделе;
- графика отпусков гражданских служащих отдела;
- иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства Министерства.

.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

17. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений консультантом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

18. Взаимодействие консультанта с гражданскими служащими

Министерства спорта Российской Федерации, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

19. Консультант не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

20. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности консультанта оценивается по следующим показателям:

1) добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

количеству подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей

своевременности и оперативности выполнения поручений

качеству выполненной работы (подготовке документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную

и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством

Российской Федерации случаях) или иных показателей

творческому подходу к решению поставленных задач, активности

и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности